

**KOTRA 0000지원단
특정감사 결과 보고**

2024. 6. 14.

KOTRA 감사실

감사결과

1. 감사결과 총괄

□ **총괄표** (개인처분: 1명(정직), 기관권고(제도개선): 1건)

구분	합계		징계(인원)	권고	견책	감봉	정직
	건수	인원					
합계	1	1	1	0	0	0	1
	1	0	0	1	0	0	0

□ **건별 처분근거 및 의견**

(가) 직장 내 괴롭힘의 건

- 피신고인이 직장 내의 상급자인 점에서 직장에서의 지위를 이용하였고, 자신의 처남과의 소개팅을 여러 차례 제안한 사안으로서 업무의 적정 범위를 넘었다고 볼 수 있으며, 신고인이 참고인에게 소개팅이 부담스럽다고 토로한 점에서 근로자에게 정신적인 고통을 주었다고 볼 수 있으므로 근로기준법 제 76조의 2 직장내 괴롭힘 위반행위에 해당

(나) 직장 내 성희롱의 건

- ① **(법무법인)** 직원이 직무 상의 의무를 위반하거나 사규를 위반하여 공사의 체면 또는 신용을 손상시켰을 경우, 인사규정 제39조에 의하여 징계할 수 있으며, 임직원행동강령 제38조의 성희롱 금지위반, 같은 강령 제39조의 직장내 괴롭힘 금지위반에 해당하여 감봉처분 적정 (비위의 정도가 약하고 경과실)
- ② **(감사실)** 감사규정 시행세칙 제37조 별표3에 따라, 인사규정시행세칙 제48조 (징계양정기준)을 적용하여 하며, 두 개의 징계 건(견책, 감봉)이 경합함에 따라 심의위원회를 통해 최종 결정 필요
- ③ **(감사심의위원회)** 피신고인의 성적 언동의 수위와 지속기간을 볼 때, 경과실로 판단하기 어려우며 직장 내 괴롭힘 사실도 인정된다는 사실을 바탕으로 인사규정 시행세칙에 따라 두 개의 징계건을 통합하여 그중 책임이 중한 비위에 대한 징계인 감봉보다 1단계 위의 징계(정직)가 적정

(다) 관련지침 보완의 건

- 문답과정에서 확인된 바에 따라, 성희롱·성폭력 고충상담센터 인지도 제고 및 실질적 피해자 보호를 위한 지침 보완 및 제도 홍보 강화 필요